

Mahdollinen korvaus tulisi maksettavaksi samoista rahoista, jotka on varattu ympäristöhallinnon rakennusperinnön hoitoavustuksiin.

lähtökohtana on se, että kun tehdään asemakaava niin määräysten pitäisi olla kohtuullisia maanomistajalle. Että kohtuuttomia voi käyttää, mutta siitä sitten laukeaa korvausvelvoite. Ja sitä sitten halutaan välttää viimeiseen saakka, että jouduttaisiin näihin korvausprosesseihin. Ja valtio ei talousarvioissaan varaa korvauksiin kun aivan minimaalisen pieniä summia verrattuna vaikkapa luonnonsuojeluun, eli ne on niin kun monikymmenkertaiset ne rahamäärät mitä käytetään luonnonsuojelussa maanomistajille maksettaviin korvauksiin verrattuna rakennetun ympäristön tilanteeseen. Tää korvaushaluttomuus näkyy kyllä siinäkin, että nyt sitten ELYtkään eivät mielellään lähde esittämään rakennusperintölain mukaista suojelua. Siis näin kyllä jotenkin voi musta niistä päätöksistä rivien välistä lukea silloin kun niitä tulee. Ikään kuin halutaan syytää se mahdollinen suojelu kuntien vastuulle kaavoilla tapahtuvaksi, jotta ei valtio ainakaan joutuisi korvausvastuuseen. (H11)

Uusien suojeltavaksi esitettyjen kohteiden suojelu tällä erityislailla on ilmeisen harvinaista asemakaavoitetulla alueella. Pinta-alaltaan vain hyvin pieni osa Suomen kuntien alueista on asemakaavoitettu, mutta suurin osa kaupunkien ja taajamien rakennuksista on asemakaava-alueella, sillä viimeistään sotien jälkeisenä aikana rakentamisen edellytyksenä on taajamissakin ollut edeltävä kaavoitus. Lakia rakennusperinnön suojelemisesta ei monesti haluta käyttää asemakaavoitetuilla alueilla niissäkään tilanteissa, joissa kunta ei ole päivittämässä vanhentunutta asemakaavaa.

nykyinen oikeustila on sellainen, meillä jotenkin ehkä se paikallisesti merkittävä, ne vähän niinku tippuu sinne väliin jotenkin MRL:n ja rakennusperintölain, koska rakennusperintölaki lähtee siitä, että ensisijaisesti asemakaava-alueella hoidetaan maankäyttö- ja rakennuslailla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella rakennusperintölailla plus rakennusperintölakia voidaan soveltaa esimerkiksi valtakunnallisiin kohteisiin. Ja monesti ehkä, jos meillä on paikallisesti merkittäviä arvoja, niin helposti ELY-keskus ei ota niihin kantaa, myös tän MRL:n 2017 jälkeisen ajan myötä. Mutta tähän liittyy myös Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden työnjako, että alueelliset vastuumuseot hoitaa tätä kaavasuojelupuolta ja Museovirasto sitten näitä erityislain puolisista asioista, että tää on jaoteltu ja helposti siinä myös tulee, että meillä on suojelukäytäntö, että meillä se erityislain mukainen suojelukäytäntö on pitkälti sellainen että paikallisesti merkittäviä kohteita ei ole lähdetty suojelemaan. Tiettyjä tapauksia on, että niitä on kyllä suojeltu, mut siinä on kaikki ollut samoilla linjoilla että tää suojellaan ja itsekin niitä oon vahvistanut, että ne on arvoitettu paikallisesti merkittäväksi kohteeksi. Mutta se että onko se täysin sattumaa, että päätyykö ne sinne ELY-keskuksen pöydälle, niin voi olla. Ja onko tää sellainen oikeustila, mikä suojelun osalta on tavoiteltavaa, niin ei varmaan. (H15)

Vaikka rakennussuojeluesitys olisi tehty nimenomaan tästä syystä, kielteisessä päätöksessä voidaan vedota siihen, että kunnan pitäisi ratkaista suojelu asemakaavoituksella. Tähän ei kuitenkaan käytännössä velvoita mikään, vaikka maankäyttö- ja rakennuslaissa on niin sanottu perälaautapykälä, joka mahdollistaa ympäristöministeriön antaa kunnalle kaavoituskehotuksen.⁶⁶⁹ Aiheen parissa työskennelleet haastatellut toteavat, ettei menettelyä ole kuitenkaan juuri käytetty ja kynnys siihen on muodostunut hyvin korkeaksi.

⁶⁶⁹ MRL 132/1999, 177 § mukaan ministeriö voi antaa kunnalle määräyksen suunnitteluvelvoitteen toteuttamiseksi (mm. kaavoittaminen, kaavan ajantasaistaminen) ja velvoittaa siihen uhkasakolla.